

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Arabuluculuk Daire Başkanlığı

Sayı : E.59155416-045.02-649/26158
Konu : Talebiniz

22.09.2023

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İlgi : Ankara Arabuluculuk Bürosunun 28.08.2023 tarih ve 2023/579 Esas sayılı yazısı.

İlgi yazı içeriğinden; Tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvurularda anlaşma sağlanması durumunda arabuluculuk ücretinin tüketici tarafından karşılanıp karşılanamayacağı hususunda görüş talebinde bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere;

22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasında; *"Aksi kararlaştırılmadıkça arabulucunun ücreti, faaliyetin sona erdiği tarihte yürürlükte bulunan Arabulucu Asgari Ücret Tarifesine göre belirlenir ve ücret ile masraflar tarafarca eşit olarak karşılanır."*

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 73/A maddesinin üçüncü fıkrasında; *"Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanır. Ancak belirtilen hâllerde arabuluculuk ücreti, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin Birinci Kısımına göre iki saatlik ücret tutarını geçemez."* hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla;

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, tüketici uyuşmazlıklarında tüketicinin serbest iradesiyle arabuluculuk ücretini ödemeyi kabul etmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve keyfiyetin Ankara Arabuluculuk Bürosuna duyurulmasını rica ederim.

Çağdaş ÖZER
Hakim
Bakan a.
Daire Başkanı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Adresi : <https://vatandas.uyap.gov.tr>

T.C. Adalet Bakanlığı 06659 Kızılay-Çankaya / ANKARA
Telefon No : (0 312) 414 81 80 Faks No : (0 312) 219 44 47

Posta : adb@adalet.gov.tr İnternet Adresi : www.adb.adalet.gov.tr

Telefon No : (0 312) 414 81 80

Bilgi için : Arabuluculuk Hizmetleri Bürosu

Kep Adresi : adaletbakanligi@hs01.kep.tr